

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3172/2532

อัยการ ศาลแขวง พระนครใต้  
บริษัท มู่ยฮวดเส็ง ( กรุงเทพฯ ) จำกัด  
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

จำเลยทั้งสองร่วมกันทำเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นแล้วนำไปติดประทับไว้ที่กระสอบซึ่งมีข้าวสารเจ้าบรรจุอยู่ และร่วมกันเสนอจำหน่ายและจำหน่ายข้าวสารเจ้านั้นแก่ผู้ซื้อข้าวสารเจ้าทั้งหมดจึงเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่จำเลยทั้งสองใช้ในการกระทำความผิดตามฟ้อง ศาลมีคำสั่งรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33(1)

---

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274, 275, 91, 33 ตรีของกลาง จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274, 275, 91, 33 รวม 2 กระทง ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ปรับกระทงละ 2,000 บาทจำเลยที่ 2 ลงโทษจำคุกกระทงละ 2 เดือน และปรับกระทงละ 2,000 บาทรวมโทษจำเลยที่ 1 ปรับ 4,000 บาท จำเลยที่ 2 จำคุก 4 เดือน และปรับ 4,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำเลยที่ 1 ปรับ 2,000 บาทจำเลยที่ 2 จำคุก 2 เดือน และปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 1 ปี

ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้รีบกระสอบข้าวสารและใบปลิวโฆษณาที่มีเครื่องหมายการค้าอันเป็นเครื่องหมายการค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหาย ส่วนข้าวสารเจ้า (ข้าวหอมมะลิ) ของกลางนั้นให้คืนแก่เจ้าของ โจทก์อุทธรณ์ขอให้รีบข้าวสารเจ้า (ข้าวหอมมะลิ) ของกลางด้วย ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รีบข้าวสารเจ้า(ข้าวหอมมะลิ) ของกลางทั้งหมดด้วย นอกจากนี้แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหามาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 เพียงว่าข้าวสารเจ้า (ข้าวหอมมะลิ) จำนวน 2,500 กระสอบ ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยทั้งสองร่วมกันเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหาย แล้วนำไปติดประทับทำให้ปรากฏไว้ที่กระสอบข้าวสารเจ้าซึ่งมีข้าวสารเจ้าบรรจุอยู่จำนวน 2,500 กระสอบ และที่ใบปลิวโฆษณาที่บรรจุในกระสอบข้าวสารเจ้าดังกล่าวจำนวน 2,500 ใบ นอกจากนี้จำเลยทั้งสองยังได้เสนอจำหน่ายและจำหน่ายข้าวสารเจ้านั้นให้แก่บริษัทเอ็นทียูซี แฟร์ไพร์ส โค-โอเปอร์เรทีฟ จำกัด ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสองประสงค์จะให้บริษัทเอ็นทียูซี แฟร์ไพร์ส โค-โอเปอร์เรทีฟ จำกัด และประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่า ข้าวสารเจ้าที่บรรจุอยู่ในกระสอบจำนวนดังกล่าวเป็นของผู้เสียหาย ข้าวสารเจ้าของกลางทั้งหมดจึงเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่จำเลยทั้งสองใช้ในการกระทำความผิดตามฟ้อง ซึ่งศาลย่อมมีอำนาจสั่งริบเสียได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)"

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-โสภณ รัตนากร-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การใช้เครื่องหมายการค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นติดที่กระสอบซึ่งมี  
ข้าวสารบรรจุอยู่ออกจำหน่ายเป็นการใช้ข้าวสารในกระสอบกระทำผิดตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 274,275 หรือไม่นั้นเรื่องทำนองนี้เคยมีฎีกาที่  
481/2507,2507 ฎ.935 เรื่องใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นปลอมปิดที่กระดาดห่อ  
ขวดสุราแม่โขงแสดงให้เห็นประชาชนคิดว่าสุราในขวดนั้นเป็นสุราที่มาจากร้านที่เป็น  
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง เป็นการรับรองคุณภาพที่แท้จริงของสุราแม่โขง  
ในขวดนั้น เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 275,272(1) เรื่องนั้น  
ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองที่พิพากษายกฟ้องโจทก์ และศาล  
ฎีกาพิพากษาลงโทษจำเลย ให้ริบทำลายรอยประดิษฐ์ปลอมที่ปิดบนกระดาดห่อขวด  
สุราแม่โขงแต่ของกลางนอกนั้นให้คืนจำเลย ซึ่งปรากฏตามฟ้องว่าเป็นสุราแม่โขง14  
ขวดซึ่งจับได้เป็นของกลาง มีกระดาดปิดเครื่องหมายปลอมห่ออยู่หมายความว่าศาล  
ฎีกาพิพากษาริบเฉพาะกระดาดห่อขวดสุราที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมปิดอยู่ ส่วน  
ของกลางอื่นคือ สุราแม่โขงที่ห่อด้วยกระดาดที่ปิดเครื่องหมายการค้าปลอมนั้น ไม่ริบ  
เรื่องปัจจุบันนี้ศาลฎีกาพิพากษาในกระสอบที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมปิดที่  
กระสอบด้วย ปัญหาว่าข้าวสารในกระสอบที่ว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดตาม  
มาตรา 274,275 หรือไม่ ถ้าพิจารณาถึงองค์ประกอบความผิดที่บัญญัติว่า "จำหน่าย  
หรือเสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียน" ก็  
คงเป็นที่เห็นได้ชัดแจ้งว่ากฎหมายมุ่งถึงตัวสินค้าเป็นวัตถุที่ใช้ในการกระทำผิดคือ  
จำหน่ายสินค้า หาใช่แต่เพียงหีบห่อหรือกระสอบที่บรรจุสินค้านั้นไม่ ความมุ่งหมาย

ของผู้กระทำผิดก็ประสงค์ให้ประชาชนเห็นว่า"สินค้า" นั้นเป็นสินค้าที่ผู้กระทำผิด  
จำหน่าย จึงเป็นที่เห็นได้ชัดว่า ข้าวสารในกระสอบนั้นแหละเป็นสิ่งที่จำเลยใช้ในการ  
การกระทำผิดในกรณีนี้โดยตรงต้องตามมาตรา 33 ที่บัญญัติให้ศาลมีอำนาจรับได้  
เช่น ริกางเกงที่เสนอขายซึ่งมีเครื่องหมายการค้าปลอมติดอยู่ (ฎีกาที่  
1124/2520,2520 ฎ.697) หรืออาจใช้ดุลพินิจไม่รับก็ได้ เช่นเรื่องสุราแม่โขงตาม  
ฎีกาที่ 481/2507 ข้างต้นนั้น ไม่มีผู้ทำหมายเหตุ